

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6366/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

นาย นิกร พิศาลพร

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 21, มาตรา 42, มาตรา 65, มาตรา 66 ทวิ

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีทั้งบทบัญญัติที่เป็นส่วนแพ่งและส่วนอาญา การกระทำความผิดของจำเลยแยกได้เป็นสองส่วน คือ ความรับผิดในทางแพ่ง คือ การรื้อถอน อาคารพิพาทซึ่งก่อสร้างฝ่าฝืนมาตรา 21 ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนหรือร้องขอต่อศาลให้บังคับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนต่อ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารมาตรา 42 แต่การที่โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในทางอาญา โดยไม่ได้ขอให้จำเลยรื้อถอนอาคารพิพาทซึ่งเป็นความรับผิดในทางแพ่ง เมื่อจำเลยก่อสร้างอาคารพิพาทโดยผิดกฎหมายและเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งเป็นหนังสือให้จำเลยรื้อถอนอาคารพิพาทจำเลยได้ทราบคำสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตาม จำเลยจึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรา 21,65 และมาตรา 42,66 ทวิ แม้จำเลยจะได้โอนกรรมสิทธิ์อาคารพิพาทไปให้บุคคลภายนอกก็ตาม ก็ไม่ทำให้ความรับผิดในทางอาญาของจำเลยเปลี่ยนแปลงไป จำเลยยังคงต้องผูกพันตามคำพิพากษาระคำปรับเป็นรายวันไป จนกว่าอาคารพิพาทจะได้มีการรื้อถอนเพราะหากยอมให้จำเลยไม่ต้องรับผิดเมื่อโอนอาคารพิพาทให้แก่บุคคลภายนอกคำพิพากษาก็จะไร้ผลบังคับ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยก่อสร้างอาคาร คสล.2 ชั้นโดยจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและมีได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย ต่อมา นายกเทศมนตรีตำบลลัดหลวงเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งเป็นหนังสือให้จำเลยระงับการก่อสร้างและมีคำสั่งเป็นหนังสือให้จำเลยรื้อถอนอาคารดังกล่าวให้เสร็จภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง จำเลยได้รับหนังสือคำสั่งดังกล่าวแล้วแต่ไม่ระงับการก่อสร้างแต่กลับทำการก่อสร้างต่อไปจนแล้วเสร็จและไม่รื้อถอนอาคารดังกล่าวแต่อย่างใด อันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าว ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 21, 40, 42, 65, 66 ทวิ, 71 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 21, 40, 42, 65(ที่ถูกมาตรา 65 วรรคแรก), 66 ทวิ, 71 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ 20,000 บาท ฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นปรับ 30,000 บาท และปรับอีกวันละ 600 บาท นับจากวันที่ 27 ตุลาคม 2539 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 10,000 บาท 15,000 บาท และวันละ 300 บาท ตามลำดับรวมเป็นปรับ 25,000 บาท และวันละ 300 บาท นับจากวันที่ 27 ตุลาคม 2539 เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับ 10,000 บาท ฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ปรับ 15,000 บาท และปรับวันละ 300 บาท นับแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2539 เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า จำเลยต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันวันละ 300 บาท มีกำหนดเวลาเท่าใด จำเลยฎีกาว่าเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 จำเลยและภริยาได้โอนกรรมสิทธิ์อาคารพิพาทให้แก่วัดโพชนัดตพลเสพย์ราชวรวิหาร ไปแล้วก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษา จำเลยจึงไม่สามารถจะรื้อถอนอาคารพิพาทได้เพราะกรรมสิทธิ์ในอาคารพิพาทตกเป็นของบุคคลภายนอกแล้วดังนั้น จำเลยจึงควรต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันเพียงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งเป็นวันก่อนที่จำเลยจะโอนกรรมสิทธิ์อาคารพิพาทให้แก่บุคคลภายนอกเท่านั้น การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาให้จำเลยชำระค่าปรับรายวันวันละ 300 บาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นการไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีทั้งบทบัญญัติที่เป็นส่วนแพ่งและส่วนอาญาสำหรับบทบัญญัติในส่วนแพ่ง เช่น ขอให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการก่อสร้างหรือสั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคารโดยไม่ได้ขอให้ลงโทษจำเลยในทางอาญา สำหรับกรณีคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทางอาญาโดยไม่ได้ฟ้องให้จำเลยรื้อถอนอาคารพิพาทซึ่งเป็นบทบัญญัติในส่วนแพ่ง ดังนั้น เมื่อจำเลยก่อสร้างอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ถิ่นและเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้จำเลยระงับการก่อสร้างและ
รื้อถอนอาคารพิพาทแต่จำเลยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21,65 และมาตรา
42, 66 ทวิ ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา ซึ่งมาตรา 66 ทวิ วรรคสอง บัญญัติว่า
"นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกินสามหมื่นบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น" ตามบท
กฎหมายดังกล่าวเป็นที่เห็นได้ว่าการกระทำความผิดของจำเลยแยกได้เป็นสองส่วน
คือ ความรับผิดในทางแพ่ง คือ การรื้อถอนอาคารพิพาทซึ่งก่อสร้างฝ่าฝืนมาตรา 21
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนหรือร้องขอต่อศาลให้บังคับให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522ตามมาตรา 42 สำหรับกรณีของจำเลยนั้นเป็นเรื่องที่โจทก์ฟ้องขอ
ให้ลงโทษจำเลยในทางอาญา โดยไม่ได้ขอให้จำเลยรื้อถอนอาคารพิพาทซึ่งเป็นความ
รับผิดในทางแพ่ง ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยก่อสร้างอาคารพิพาทโดยผิด
กฎหมายและเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งเป็นหนังสือให้จำเลยรื้อถอนอาคารพิพาท
จำเลยได้ทราบคำสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามจำเลยจึงมีความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง แม้จำเลย
จะได้โอนกรรมสิทธิ์อาคารพิพาทไปให้บุคคลภายนอกก็ตาม ก็ไม่ทำให้ความรับผิดใน
ทางอาญาของจำเลยเปลี่ยนแปลงไป จำเลยยังคงต้องผูกพันตามคำพิพากษาไป
จนกว่าอาคารพิพาทจะได้มีการรื้อถอนเพราะหากยอมให้จำเลยไม่ต้องรับผิดเมื่อโอน
อาคารพิพาทให้แก่บุคคลภายนอก คำพิพากษาก็จะไร้ผลบังคับที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2
พิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-วิรัช เอื้ออังกูร-ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ